

1500638-27.2022.8.26.0603

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Furto Qualificado

Magistrado: DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Comarca: Penápolis

Foro: Foro de Penápolis

Vara: 3ª Vara

Data de Disponibilização: 29/11/2022

... e 13 (treze) dias-multa para o furto simples consumado (primeiro fato) e de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o furto qualificado tentado (segundo fato).

Na segunda fase, incide em benefício do réu a atenuante da confissão espontânea, uma vez que a admissão da culpa pelo denunciado foi utilizada por este juízo para ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Penápolis

Foro de Penápolis

3ª Vara

Praça Dr. Carlos Sampaio Filho, 190, Penápolis-SP - cep 16300-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500638-27.2022.8.26.0603 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500638-27.2022.8.26.0603

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Furto Qualificado

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2109852/2022 - DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 24477512 -

DEL.POL.PLANTÃO PENAPOLIS, 2109852 - 01º D.P. PENAPOLIS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL MATHEUS DE MOURA ARAUJO

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). DANIEL LUCIO DA SILVA PORTO

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO em face de GABRIEL MATHEUS DE ARAÚJO pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 155, §1º e §4º, incisos I e II, do Código Penal e 155, §§ 1º e 4º, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal, em concurso material.

Narra a denúncia (fls. 85/89) que:

"no dia 24 de abril de 2022, em horário incerto, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial MFA Indústria e Comércio de Vedações, localizado na Rua Moacir Amorim da Silva, Parque Industrial, na cidade e comarca de Penápolis/SP, GABRIEL MATHEUS DE ARAÚJO, qualificado a fls. 06, subtraiu, para si, mediante escalada e rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel, consistente em um veículo VW/Gol, cor prata, placa DKQ- 9678, avaliado em R\$ 47.715,00 (fls. 75), em prejuízo

do estabelecimento comercial, representado por Marcos Roberto de Almeida. Consta, também, que, na mesma data, em horário incerto, durante o repouso noturno, no estabelecimento comercial Betio Motos, localizado na Avenida Rui Barbosa, nesta cidade e comarca de Penápolis/SP, GABRIEL MATHEUS DE ARAÚJO, qualificado a fls. 06, tentou subtrair, para si, mediante rompimento de obstáculo, coisa alheia móvel consistente em uma motocicleta Yamaha XT 660R, avaliada em R\$ 15.500,00 (fls. 75), uma motocicleta Yamaha Lander XTZ250, avaliada em R\$ 32.000,00 (fls. 75) e um capacete da marca Taurus, avaliado em R\$ 215,00, em prejuízo do estabelecimento comercial, representado por Rafael Filippim Betio, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade."

Recebida a denúncia em 05/05/2022 pela decisão de fls. 90/91.

O réu foi citado e apresentou resposta à acusação.

Não tendo havido absolvição sumária, designou-se a audiência de instrução e julgamento, em que se colheu o depoimento da vítima e de testemunhas. Ao final, o réu foi interrogado.

Nada tendo sido requerido na fase do art. 402 do CPP, as partes apresentaram alegações finais.

O Ministério Público pugnou pela integral procedência da pretensão condenatória deduzida na denúncia.

A Defesa pleiteou o reconhecimento da confissão espontânea e a substituição da pena restritiva de liberdade por restritiva de direitos.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

Inexistindo preliminares a serem resolvidas, e constatando a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, passo diretamente à análise do mérito.

A materialidade delitiva restou devidamente comprovada pelos seguintes elementos juntados aos autos: auto de prisão em flagrante (fl. 1), boletim de ocorrência (fls. 8/10); auto de exibição e apreensão (fls. 17/18); autos de entrega (fls. 19/20, 21 e 77); autos de avaliação indireta (fls. 75 e 76); laudos de perícia de local (fls. 107/113 e 114/118); laudo complementar (fls. 207/208) e declarações orais colhidas no curso do inquérito e durante a instrução criminal.

A autoria também é certa e recai sobre o réu.

Marcos Roberto de Almeida, representante legal da vítima MFA Indústria e Comércio de Vedações, disse, em juízo, que é proprietário da empresa; que, por volta das 5 horas da manhã, os seguranças disseram que o alarme foi disparado; que fez levantamento; que sentiu falta de veículo; que soube que entraram no pátio da empresa e que levaram veículo; que o portão foi derrubado com o próprio veículo; que a bicicleta ficou do lado de fora; que a chave do veículo estava no próprio carro; que o veículo foi recuperado com danos.

Rafael Filippim Betio, representante legal da vítima Betio Motos, disse, em juízo, que Gabriel foi até a loja na semana anterior; que a loja é de venda de motocicleta; que Gabriel queria comprar uma motocicleta de R\$ 15.000,00; que mostrou duas; que Gabriel queria parcelar; que o depoente disse que tentaria consignado para comprar a motocicleta; que Gabriel foi e retornou após o horário do almoço; que Gabriel deixou os dados para tentar realizar financiamento; que Gabriel não voltou mais; que, na noite de sábado, recebeu telefonema; que o depoente estava em um casamento; que o depoente foi ao local da loja; que Gabriel estava no local tentando subtrair a motocicleta; que Gabriel tentou ligar a motocicleta que iria comprar e tentou até colocar chave na ignição; que reconheceu Gabriel na loja; que o acesso à loja se deu pois Gabriel estava com veículo subtraído e, com o automotor, colidiu na porta do estabelecimento; que o veículo era o Gol; que não conhecia Gabriel da cidade; que Gabriel quebrou bastante coisa dentro da loja; que Gabriel também tentou ligar outra motocicleta dentro da loja; que, aparentemente, Gabriel procurava as chaves das motocicletas.

A testemunha Tiago Bruno de Souza Moreira, policial militar, disse, em juízo, que foi acionado via COPOM para atender ocorrência de furto em estabelecimento comercial, pois teria um indivíduo no interior da loja; que foi ao local; que constatou o veículo Gol batido na frente da loja; que a porta de vidro estava

danificada; que havia um indivíduo no interior da loja; que o indivíduo foi abordado e realizada busca pessoal; que foi localizada a chave do automóvel no bolso dele; que ele também estava com chaves de motocicletas; que o indivíduo nada quis relatar; que, minutos após, recebeu comunicação via COPOM do furto de Gol de uma empresa; que o indivíduo teria pulado a cerca da empresa, pego a chave que ficava na ignição e saído do local; que para ingressar no local, foi necessário pular a cerca da empresa; que houve rompimento do obstáculo na saída; que as placas conferiam com a do veículo que estava em frente à loja; que, no local, havia uma motocicleta que estava com miolo danificado; que houve tentativa de ligar a motocicleta; que havia capacete novo, de venda, já separado; que foi dada voz de prisão; que a notícia de que teria pulado a cerca recebeu via COPOM; que não tem informação de quem falou que teria sido pulado a cerca.

A testemunha Edivaldo Aparecido Ribeiro, policial militar, disse, em juízo, que atendeu à ocorrência; que, na madrugada, recebeu informação que Gabriel teria subtraído bicicleta, ido a uma firma e furtado um veículo, invadindo, após, a loja de motocicleta; que Gabriel estava no local; que Gabriel falava que queria a motocicleta XT; que Gabriel tentou ligar motocicleta, inclusive quebrando uma chave na ignição de uma motocicleta; que Gabriel falou que já tinha ido ao local ver a motocicleta.

Durante o interrogatório judicial, o réu GABRIEL MATHEUS DE MOURA ARAÚJO confessou a prática delitativa; que estava drogado; que estava de bicicleta; que foi atrás do veículo Gol; que pulou o muro; que a chave do Gol estava no contato; que não sabia que o carro estava com a chave; que o portão estava fechado; que, ao sair, bateu com o carro no portão; que foi à concessionária da moto; que bateu na vidraçaria; que tentou levar a motocicleta; que a polícia ingressou; que se arrepende; que estava sob efeito de droga e de álcool.

Constata-se que as provas produzidas na fase extrajudicial e os depoimentos colhidos em juízo são convergentes e uníssomos, firmes e coesos, hígidos o suficiente a demonstrar que o acusado, realmente, foi o autor dos fatos descritos da denúncia.

Com efeito, evidenciou-se, pelos relatos colhidos em juízo, que, na madrugada do dia 24 de abril de 2022, Gabriel dirigiu-se até a empresa MFA Indústria e Comércio de Vedações, na condução de bicicleta, adentrou o estabelecimento e subtraiu o veículo VW/Gol, cor prata, placa DKQ-9678, cuja chave se encontrava na ignição. Ao sair, derrubou com o veículo o portão do estabelecimento e deixou a bicicleta, que foi apreendida, no local. Na condução do automotor, Gabriel dirigiu-se até o estabelecimento comercial Betio Moto e colidiu o veículo contra a porta de vidro do local. Adentrou e foi abordado por policiais militares. A perícia feita no local constatou sinais de buscas por objeto no interior da área do balcão da loja e que havia motocicleta que estava com pedaço de chave na ignição (fls. 107/113).

A confissão do acusado, de que, efetivamente, praticou os furtos apresenta destacado valor probante para fins de formação do convencimento judicial. Inicialmente, destaca-se a sua harmonia intrínseca, não apresentando qualquer contradição entre seus próprios termos, sendo absolutamente verossímil. Por outro lado, apresenta harmonia extrínseca, encontrando respaldo em outros elementos de prova coligidos na instrução processual, em especial quando comparada ao laudo de exame de local e à prova oral colhida em juízo.

Logo, não prospera qualquer alegação no sentido da falta de prova para amparar a condenação.

Quanto ao primeiro fato descrito da denúncia, há de se desclassificar a conduta para furto simples (art. 155, caput, do Código Penal). Com efeito, as qualificadoras indicadas pelo Ministério Público não restaram demonstradas nos autos. Nada se colhe do conjunto probatório, com a necessária certeza, sobre a escalada do réu para ingresso no estabelecimento comercial da empresa MFA Indústria e Comércio de Vedações. A esse respeito, a confissão encontra-se isolada. E, acerca do rompimento de obstáculo, a perícia constatou que “a orientação dos danos permite concluir que o portão foi arrombado de dentro para fora do imóvel” (fl. 115), a evidenciar que o acusado arrombou o portão para sair do local, utilizando-se da res furtiva como instrumento para tal finalidade, o que desnatura a qualificadora

referente ao rompimento de obstáculo à subtração da coisa.

O fato foi praticado durante o repouso noturno, o que faz incidir a causa de aumento prevista no § 1º, do artigo 155, do Código Penal.

Além disso, trata-se de furto consumado. De acordo com precedente fixado pelo Superior Tribunal de Justiça sob a sistemática dos recursos repetitivos, "Consuma-se o crime de furto com a posse de fato da res furtiva, ainda que por breve espaço de tempo e seguida de perseguição do agente, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada" (Tema 934). Portanto, para que reste consumado o crime de furto, não é necessário que o agente tenha a posse mansa e pacífica sobre o objeto subtraído, bastando que haja a inversão da posse, como sucedeu na hipótese vertente.

No que concerne ao segundo fato descrito na denúncia, constata-se a presença da qualificadora referente ao rompimento de obstáculo (art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal). Assim é porque a perícia torna evidente a utilização pelo réu do veículo anteriormente subtraído para arrombar, mediante colisão, a porta de vidro do estabelecimento comercial Betio Moto. Apesar de o fato ter sido praticado durante o repouso noturno, a se tratar de furto qualificado, inviável o reconhecimento da causa de aumento prevista no art. 155, § 1º, do Código Penal, na medida em que, no julgamento dos Recursos Especiais nºs. 1.888.756, 1.891.007 e 1.890.981, sob o rito previsto nos arts. 1.036 e 1.037 do Código de Processo Civil, concluído em 25/05/2022, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça fixou, no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.087, a tese, de observância obrigatória, de que "[a] causa de aumento prevista no § 1º do art. 155 do Código Penal (prática do crime de furto no período noturno) não incide no crime de furto na sua forma qualificada (§ 4º)".

O crime não chegou a ser consumado. Com efeito, de acordo com os relatos dos policiais militares, o acusado foi por eles surpreendido ainda no interior do estabelecimento comercial, com a res furtiva ainda no local. Tal circunstância demonstra que, iniciada a execução, o acusado não obteve para si a posse dos bens em razão da chegada dos policiais, a demonstrar que o crime não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, na forma do art. 14, inciso II, do Código Penal.

Além de revestidas de tipicidade, as condutas perpetradas pelo denunciado caracterizam-se como ilícitas e culpáveis, por não estarem abarcadas por qualquer causa excludente de ilicitude ou de culpabilidade. Por conseguinte, a configuração da infração penal, no caso em análise, mostra-se evidente.

Em observância ao artigo 5º, inciso XLVI, da Constituição da República, bem como ao artigo 68 do Código Penal, passo a individualizar a pena.

Na primeira fase, atento às circunstâncias do artigo 59 do Código Penal, verifica-se que a culpabilidade, entendida como juízo de reprovabilidade do comportamento do agente, extrapolou a normalidade dos tipos, na medida em que os objetos dos crimes possuíam valores expressivos (R\$ 15.500,00, R\$ 32.000,00, R\$ 215,00 e R\$ 16.000,00, fls. 75 e 76). Além disso, quanto ao primeiro fato, o réu agiu de modo a provocar, com o veículo subtraído, danos no estabelecimento comercial para sair do local, com arrombamento do portão e, quanto ao segundo fato, o réu vasculhou todo o estabelecimento comercial, destruiu a sua fachada e, ainda, quebrou chave dentro da ignição de motocicleta. Tais circunstâncias demandam maior reprovabilidade do comportamento. Os antecedentes são desfavoráveis, já que o réu é duplamente reincidente, de modo que me utilizo da condenação definitiva no processo-crime nº 0007343-38.2016.8.26.0438, por fato praticado em 20/11/2016, com trânsito em julgado em 28/01/2019 (fl. 48), para valoração negativa nesta fase, ficando a outra condenação passível de valoração na fase subsequente. Logo, presentes duas circunstâncias judiciais negativas, exaspero a pena mínima em 1/3 (um terço), o que implica as penas-base de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o furto simples consumado (primeiro fato) e de 02 (dois) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa para o furto qualificado tentado (segundo fato).

Na segunda fase, incide em benefício do réu a atenuante da confissão espontânea, uma vez que a admissão da culpa pelo denunciado foi utilizada por este juízo para

fundamentar o decreto condenatório, sendo irrelevante se a confissão é total ou parcial, simples ou qualificada. Por outro lado, milita em seu desfavor a agravante da reincidência, decorrente da condenação no processo-crime nº 1500106-34.2020.8.26.0438, por fato praticado em 31/12/2019, com trânsito em julgado em 01/10/2021 (fl. 49). Assim, existindo uma agravante e uma atenuante, sem que haja preponderância entre elas (STJ, HC 597.807/SC, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 16/10/2020), nos termos do artigo 67 do Código Penal, promovo a compensação, ficando as penas intermediárias mantidas no patamares anteriormente fixados.

Na terceira fase, quanto ao furto simples consumado (primeiro fato), incide a majorante decorrente do repouso noturno, de modo que com o aumento a ela relativa a pena perfaz 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias e 17 (dezesete) dias-multa. Com relação ao furto qualificado (segundo fato), incide a minorante referente à tentativa, a qual, segundo a legislação, deve ser punida com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de um a dois terços. Importante salientar, no ponto, que o artigo 14, inciso II, do Código Penal adotou a teoria objetiva quanto à punibilidade da tentativa e, por isso, impõe a reprimenda do crime tentado pelo perigo de dano efetivamente acarretado ao bem jurídico, a despeito da intenção e motivação íntima do agente. Diante disso, a diminuição da pena na conatus (tentativa) deve se dar de forma inversamente proporcional à aproximação do resultado representado – ou seja, quanto maior o iter criminis percorrido pelo agente, menor será a fração da causa de diminuição. No caso, o acusado percorreu quase todo o iter criminis, tendo esgotado todos os atos preparatórios e quase concluído os executórios da infração penal, inclusive colocando chave na ignição da motocicleta. Assim, a diminuição deve se dar na fração mínima, ou seja, em 1/3 (um terço), o que resulta na reprimenda final de 01 (um) ano, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 08 (oito) dias-multa. Praticados dois delitos de furto nas mesmas condições de tempo e lugar e no mesmo contexto fático, com utilização de modus operandi semelhante, deve o delito subsequente ser havido como continuação do primeiro. Assim, na forma do art. 71 do Código Penal, aumento a pena mais gravosa em 1/6 (um sexto), considerada a quantidade de crimes, para fixá-la em 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão e 19 (dezenove) dias-multa.

Conforme entendimento consagrado na Súmula nº 269 do STJ: “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais.”. Assim, segundo a orientação do STJ, o regime inicial do reincidente condenado a pena igual ou inferior a quatro anos deve ser o semiaberto, se todas as circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria forem favoráveis ou neutras. A contrário senso, se houver alguma circunstância judicial desfavorável, o regime inicial do reincidente deverá ser o fechado, a despeito do quantum de pena aplicado. Por conseguinte, como o acusado é duplamente reincidente e, ainda, há circunstâncias judiciais negativas, o regime inicial para o cumprimento da pena privativa de liberdade será o FECHADO.

Ante a ausência de dados concretos a respeito da situação econômica do réu, arbitro o valor do dia-multa no mínimo legal, isto é, em 1/30 do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, a ser devidamente atualizado no momento da execução, pelos índices de correção monetária adotados por este Tribunal (artigo 49, §§1º e 2º, do Código Penal).

Considerando a reincidência, incabíveis a substituição da privativa de liberdade em restritiva de direitos (artigo 44, II, do Código Penal) e a concessão da suspensão condicional da pena (artigo 77, inciso I, do Código Penal).

Não se mostra possível fixar um valor mínimo para a reparação dos eventuais danos causados às vítimas (artigo 387, inciso IV, do Código de Processo Penal), pois a acusação não formulou pedido a esse respeito e não foram produzidas nos autos provas suficientes para o arbitramento, mesmo que em seu quantum mínimo. De todo modo, nada obsta que se requeira a respectiva indenização no juízo cível, valendo esta sentença condenatória como título executivo judicial, nos termos dos artigos 63 e seguintes do Código de Processo Penal.

Por todas as razões expostas, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão punitiva deduzida na denúncia para CONDENAR o réu GABRIEL MATHEUS DE ARAÚJO pela prática dos crimes previstos nos artigos 155, caput e §1º, do Código Penal e 155, §4º, inciso I, do Código Penal, na forma do artigo 14, inciso II, do mesmo diploma legal, em continuidade delitiva (artigo 71 do Código Penal) ao cumprimento de pena privativa de liberdade de 02 (dois) anos e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 19 (dezenove) dias-multa, calculados cada qual em um trigésimo do maior salário-mínimo vigente ao tempo do cometimento do crime. Tendo em vista o regime fixado para o início de cumprimento da pena, a dupla reincidência e, ainda, a subsistência dos motivos que outrora fundamentaram o decreto preventivo, MANTENHO a prisão cautelar do réu, como forma de acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos delitos (artigo 312 do Código de Processo Penal). Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Oportunamente, expeça-se guia de execução provisória.

Condene o(a)s sentenciado(a)s também ao pagamento das custas e despesas processuais.

Arbitre honorários ao(à)s advogado(a)s nomeado(a)s no presente processo no patamar máximo do valor respectivo previsto na tabela de honorários advocatícios do convênio firmado entre OAB/SP e DPESP. Elabore(m)-se a(s) competente(s) certidão(ões) de honorários advocatícios.

Dê-se ciência às vítimas desta decisão, nos termos artigo 201, §2º, do Código de Processo Penal.

Transitada em julgado a presente condenação:

- A) expeça-se guia definitiva do cumprimento da pena;
- B) intime-se o réu para pagar a pena de multa, no prazo de 10 (dez) dias, a teor do artigo 50 do Código Penal;
- C) comunique-se à Justiça Eleitoral a presente condenação, para fins do art. 15, inciso III, da Constituição da República; e
- D) oficie-se ao IIRGD.

Oportunamente, remetam-se os autos ao arquivo e dê-se baixa.

Sentença registrada eletronicamente. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Penápolis, 29 de novembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA